

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1344/2535

กรมตุลการ กับพวก

โจทก์

บริษัทเกรียงทอง จำกัด

จำเลย

บริษัทเกรียงทอง จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา

ความว่า เนื่องจากจำเลยได้ถูกโจทก์ฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลภาษีอากรกลางตามคดีหมายเลขดำที่ 70/2534 มีประเด็นอย่างเดียวกับคดีนี้ว่า การประเมินของเจ้าพนักงานของโจทก์ชอบหรือไม่ พยานหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารตลอดจนพยานบุคคลเป็นชุดเดียวกันนางแคทเธอรินม็อค ได้เบิกความในคดีดังกล่าวเป็นเวลาหลังจากที่ศาลในคดีนี้ได้มีคำพิพากษาแล้ว จำเลย จึงไม่สามารถยื่นบัญชีระบุพยานอ้างคำเบิกความของนางแคทเธอรินม็อค ได้ทัน ภายในกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย คำเบิกความของ พยานดังกล่าวเป็นเอกสารสำคัญและจำเป็นแก่คดีซึ่งเกี่ยวกับ ประเด็นในคดีโดยตรง จำเลยจึงขออ้างคำเบิกความของ นางแคทเธอรินม็อค เป็นพยานต่อศาลในคดีนี้เพื่อประกอบคำวินิจฉัยของศาลฎีกาตามบัญชีพยานที่ยื่นมาพร้อมคำร้องนี้ และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดอนุญาตให้จำเลย ยื่นบัญชีระบุพยานดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 86)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าภาษีอากรจำนวน 680,998.47 บาท แก่โจทก์ทั้งสองและให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 80)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 78)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว แม้ว่านางแคทเธอรินมีอค จะเบิกความในคดีหมายเลขดำที่ 70/2534 ของศาลชั้นต้น หลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนี้ ทำให้จำเลยไม่สามารถอ้างคำเบิกความ ของนางแคทเธอรินมีอค เป็นพยานต่อศาลในคดีนี้ก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาคดีก็ตาม แต่ตามคำร้องของ จำเลยระบุว่าคดีดังกล่าวและคดีนี้มีประเด็นอย่างเดียวกันว่า การประเมินของเจ้าพนักงาน ประเมินชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และคดีนั้นเจ้าพนักงานประเมิน ก็ประเมินโดยอาศัยราคาในใบขนสินค้าขาออกของฮ่องกงเหมือนคดีนี้เมื่อจำเลยนำนาง แคทเธอรินมีอค เข้าเบิกความในคดีดังกล่าว ย่อมแสดงว่าจำเลยทราบอยู่แล้วว่าจำเป็นต้องสืบนางแคทเธอรินมีอค ในคดีนี้ กรณีไม่มีเหตุอันสมควรแสดงได้ว่า จำเลยไม่สามารถ ทราบได้ว่าต้องนำนางแคทเธอรินมีอค มาสืบเพื่อประโยชน์แก่คดีของตนในคดีนี้หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใด ตามข้อกำหนดคดี ภาษีอากร ข้อ 8 วรรคสี่ ซึ่งออกตามความใน มาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 จำเลยจึงไม่อาจยื่นคำร้องขออนุญาตอ้างพยานหลักฐานเช่นนั้นต่อศาลฎีกาได้ ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว แม้ว่านางแคทเธอรินมีอค จะเบิกความในคดีหมายเลขดำที่ 70/2534 ของศาลชั้นต้น หลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนี้ ทำให้จำเลยไม่สามารถอ้างคำเบิกความ ของนางแคทเธอรินมีอค เป็นพยานต่อศาลในคดีนี้ก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาคดีก็ตาม แต่ตามคำร้องของ จำเลยระบุว่าคดีดังกล่าวและคดีนี้มีประเด็น

อย่างเดียวกันว่า การประเมินของเจ้าพนักงาน ประเมินชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และคดีนั้นเจ้าพนักงานประเมิน ก็ประเมินโดยอาศัยราคาในใบขนสินค้าขาออกของ ฮ่องกงเหมือนคดีนี้เมื่อจำเลยนำนาง แคทเธอรินม็อค เข้าเบิกความในคดีดังกล่าว ย่อมแสดงว่าจำเลยทราบอยู่แล้วว่าจำเป็นต้องสืบนางแคทเธอรินม็อค ในคดีนี้ กรณี ไม่มีเหตุอันสมควรแสดงได้ว่า จำเลยไม่สามารถ ทราบได้ว่าต้องนำนางแคทเธอรินม็อค มาสืบเพื่อประโยชน์แก่คดีของตนในคดีนี้หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใด ตามข้อกำหนดคดี ภาษีอากร ข้อ 8 วรรคสี่ ซึ่งออกตามความใน มาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 จำเลยจึงไม่อาจ ยื่นคำร้องขออนุญาตอ้างพยานหลักฐานเช่นนั้นต่อศาลฎีกาได้ ให้ยกคำร้องค่า คำร้องเป็นพับ

(ตัน เวทไว-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันเทรมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ